

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 을의 보호자이자 직장 상사로, 을에게 직장에서 불이익을 주며 신체적으로 학대하였다. 이 사건이 발생한 후, 병은 장애인 복지를 담당하는 공무원으로, 이 사건을 계기로 국가와 지방자치단체가 장애인 학대를 예방하기 위해 어떤 조치를 취해야 하는지 궁금해졌다.

【질문】 을에게 불이익 조치를 가한 갑은 어떤 처벌을 받을 수 있으며, 이 사건을 계기로 국가와 지방자치단체는 장애인 학대 예방을 위해 어떤 조치를 취해야 하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑은 장애인복지법 제 86 조에 따라 을에게 신체적 학대와 불이익 조치를 가한 행위로 인해 2 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 이는 장애인복지법 제 59 조의 5 제 1 호에 해당하는 중대한 불이익 조치에 대한 형사 처벌 규정이 적용되기 때문입니다. 다만, 제공된 참고 조문에는 국가와 지방자치단체가 장애인 학대 예방을 위해 구체적으로 취해야 할 조치에 대한 규정이 포함되어 있지 않습니다. 따라서 질문의 두 번째 부분에 대해서는 주어진 법령 범위 내에서 답변할 수 없습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 장애인복지법 제 86 조(벌칙) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 86 조(벌칙)

- ① 제 59 조의 9 제 1 호의 행위를 한 사람은 10 년 이하의 징역 또는 1 억원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 7 년 이하의 징역 또는 7 천만원 이하의 벌금에 처한다.
 1. 제 59 조의 9 제 2 호(상해에 한정한다)의 행위를 한 사람
 2. 제 59 조의 9 제 2 호의 2 의 행위를 한 사람
- ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 5 년 이하의 징역 또는 5 천만원 이하의 벌금에 처한다.
 1. 제 50 조의 3 제 6 항을 위반하여 금융정보등을 이 법에서 정한 목적 외의 용도로 사용하거나 다른 사람 또는 기관에 제공 또는 누설한 사람
 2. 제 59 조의 7 제 2 항 각 호 외의 부분 전단, 같은 조 제 3 항 또는 제 5 항에 따른 업무를 수행 중인 장애인 권익옹호기관의 직원에 대하여 폭행 또는 협박하거나 위계 또는 위력으로써 그 업무를 방해한 사람
 3. 제 59 조의 9 제 2 호(폭행에 한정한다)부터 제 6 호까지에 해당하는 행위를 한 사람
- ④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 3 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처한다.
 1. 제 59 조의 6 에 따라 준용되는 「특정범죄신고자 등 보호법」 제 8 조를 위반하여 신고자의 인적사항 또는 신고자임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도한 사람
 2. 제 59 조의 9 제 7 호에 해당하는 행위를 한 사람
 3. 제 85 조의 2 를 위반하여 업무 수행 중 알게 된 정보 또는 비밀 등을 이 법에서 정한 목적 외에 다른 용도로 사용하거나 다른 사람 또는 기관에 제공 또는 누설한 사람
- ⑤ 제 59 조의 9 제 8 호의 행위를 한 사람은 1 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다.

- **해설:** 제 59 조의 5 제 1 호에 해당하는 불이익 조치를 한 자는 2 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처합니다. 갑이 을에게 신체적 학대와 직장 내 불이익을 준 행위는 이 조항의 처벌 대상에 해당할 가능성이 높습니다.

▶ **장애인복지법 제 59 조의 5 제 1 호(불이익조치 등의 금지)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- **조문 원문:** 제 59 조의 5(불이익조치 등의 금지)

- ① 누구든지 장애인학대 및 장애인 대상 성범죄 신고인에게 장애인학대범죄 신고 등을 이유로 다음 각 호의 불이익조치를 하여서는 아니 된다.
 1. 파면, 해임, 해고, 그 밖에 이에 준하는 신분상실의 조치
 2. 징계, 징직, 감봉, 강등, 승진 제한, 그 밖에 이에 준하는 부당한 인사조치
 3. 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 이에 준하는 인사조치
 4. 성과평가 또는 동료평가 등을 통한 임금, 상여금 등의 차별적 지급
 5. 교육·훈련 등 자기계발 기회의 박탈 및 예산·인력 등에 대한 업무상 제한, 그 밖에 이에 준하는 근무 조건의 차별적 조치
 6. 요주의 대상자 명단의 작성·공개, 집단 따돌림 및 폭행·폭언, 그 밖에 이에 준하는 정신적·신체적 위해 행위
 7. 직무에 대한 부당한 감사, 조사 및 그 결과의 공표
- ② 누구든지 장애인학대 및 장애인 대상 성범죄 신고를 하지 못하도록 방해하거나 장애인학대 및 장애인 대상 성범죄 신고인에게 신고를 취소하도록 강요하여서는 아니 된다.

- **해설:** (해설 없음)

▶ **(미지정) 제 59 조의 5 제 1 호** [△ 확인필요] [—]

- **조문 원문:** (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)

- **해설:** (해설 없음)

▶ **(미지정) 제 59 조의 5 제 2 호** [△ 확인필요] [—]

- **조문 원문:** (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)

- **해설:** (해설 없음)

▶ **장애인복지법 제 86 조 제 1 항(벌칙)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- **조문 원문:** 제 86 조(벌칙)

- ① 제 59 조의 9 제 1 호의 행위를 한 사람은 10 년 이하의 징역 또는 1 억원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 7 년 이하의 징역 또는 7 천만원 이하의 벌금에 처한다.
 1. 제 59 조의 9 제 2 호(상해에 한정한다)의 행위를 한 사람
 2. 제 59 조의 9 제 2 호의 2 의 행위를 한 사람
- ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 5 년 이하의 징역 또는 5 천만원 이하의 벌금에 처한다.
 1. 제 50 조의 3 제 6 항을 위반하여 금융정보등을 이 법에서 정한 목적 외의 용도로 사용하거나 다른 사람 또는 기관에 제공 또는 누설한 사람
 2. 제 59 조의 7 제 2 항 각 호 외의 부분 전단, 같은 조 제 3 항 또는 제 5 항에 따른 업무를 수행 중인 장애인 권익옹호기관의 직원에 대하여 폭행 또는 협박하거나 위계 또는 위력으로써 그 업무를 방해한 사람
 3. 제 59 조의 9 제 2 호(폭행에 한정한다)부터 제 6 호까지에 해당하는 행위를 한 사람
- ④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 3 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처한다.
 1. 제 59 조의 6 에 따라 준용되는 「특정범죄신고자 등 보호법」 제 8 조를 위반하여 신고자의 인적사항 또는 신고자임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도한 사람
 2. 제 59 조의 9 제 7 호에 해당하는 행위를 한 사람
 3. 제 85 조의 2 를 위반하여 업무 수행 중 알게 된 정보 또는 비밀 등을 이 법에서 정한 목적 외에 다른 용도

로 사용하거나 다른 사람 또는 기관에 제공 또는 누설한 사람

⑤ 제 59 조의 9 제 8 호의 행위를 한 사람은 1 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다.

• **해설:** 제 59 조의 5 제 1 호에 해당하는 불이익 조치를 한 자는 2 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처합니다. 갑이 을에게 신체적 학대와 직장 내 불이익을 준 행위는 이 조항의 처벌 대상에 해당할 가능성이 높습니다.

▶ 장애인복지법 제 59 조의 5(불이익조치 등의 금지) [✓ 실존] [· 내용미확인]

• **조문 원문:** 제 59 조의 5(불이익조치 등의 금지)

① 누구든지 장애인학대 및 장애인 대상 성범죄 신고인에게 장애인학대범죄 신고 등을 이유로 다음 각 호의 불이익조치를 하여서는 아니 된다.

1. 파면, 해임, 해고, 그 밖에 이에 준하는 신분상실의 조치
2. 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한, 그 밖에 이에 준하는 부당한 인사조치
3. 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 이에 준하는 인사조치
4. 성과평가 또는 동료평가 등을 통한 임금, 상여금 등의 차별적 지급
5. 교육·훈련 등 자기개발 기회의 박탈 및 예산·인력 등에 대한 업무상 제한, 그 밖에 이에 준하는 근무 조건의 차별적 조치
6. 요주의 대상자 명단의 작성·공개, 집단 따돌림 및 폭행·폭언, 그 밖에 이에 준하는 정신적·신체적 위해 행위
7. 직무에 대한 부당한 감사, 조사 및 그 결과의 공표

② 누구든지 장애인학대 및 장애인 대상 성범죄 신고를 하지 못하도록 방해하거나 장애인학대 및 장애인 대상 성범죄 신고인에게 신고를 취소하도록 강요하여서는 아니 된다.

• **해설:** (해설 없음)

【결론】

갑은 을에게 신체적 학대와 불이익 조치를 가한 행위로 인해 장애인복지법 제 86 조 제 1 항에 따라 2 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 이 사건을 계기로 국가와 지방자치단체가 취해야 할 예방 조치에 대해서는 제공된 참고 조문에 관련 규정이 없어 답변할 수 없습니다. 실무에서는 갑의 행위가 구체적으로 장애인복지법 제 59 조의 5 의 어느 호에 해당하는지 정밀하게 확인하여 적절한 처벌을 적용해야 합니다.

인용 검증: 4/6 법제처 확인 | 내용 일치: 3/3 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증